



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO  
"APPLICAZIONE ART. 1 COMMA 870 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 178 DEL  
30 DICEMBRE 2020 - CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE  
FINANZIARIE DERIVANTI DALLA MANCATA EROGAZIONE DEI BUONI PER  
L'ANNO 2020"



**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 870, della Legge n. 178/2020, prevede che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 9 aprile 2021, sezione "*Trattamento accessorio*" fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo dei predetti risparmi;
- che nel Bilancio di Previsione relativo all'anno 2020, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 281 del 05/12/2019, è stato determinato un ammontare per la spesa prevista dei buoni pasto pari a € 911.500,00.
- che con nota protocollo n. 10819 del 24 aprile 2024, la Direzione Centrale degli Affari Generali e Bilancio ha rilevato, che la spesa rilevata per l'erogazione dei buoni pasto per l'anno 2020 è pari ad € 374.052,74;
- che, in ottemperanza delle regole contabili dettate dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze precedentemente citata, è stato possibile determinare un risparmio pari ad € 537.447,26.
- che le somme derivanti dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel corso del 2020, le quali costituiscono risorse aggiuntive *una tantum*, sono state certificate dal Collegio dei Revisori con verbale n. 42 del 13/06/2024.
- in data 03 luglio 2024 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente "applicazione art. 1 comma 870 della legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 - criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla mancata erogazione dei buoni per l'anno 2020"
- con n. 44 del 13 e 19 settembre 2024, il Collegio ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria e alla conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 40-bis., comma 1, D.lgs. n. 165/2001;



- con nota DFP-0073306 del 26 ottobre 2024 e la nota MEF-RGS prot. 225680 del 28 ottobre 2024, si è provveduto ad ottenere la certificazione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

***Oggetto e campo di applicazione***

Il presente contratto collettivo nazionale integrativo disciplina i criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla mancata erogazione dei buoni per l'anno 2020, così come previsto dall'art. 1, comma 870 della Legge 178 del 30 dicembre 2020.

Sono destinatari del presente accordo il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo (livello I-III) e il personale tecnico-amministrativo (livello IV-VIII) in servizio nel corso dell'anno 2021.

**Art. 2**

***Determinazione delle risorse disponibili e costituzione del fondo***

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 09/04/2021 ha fornito le istruzioni operative per il calcolo dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020, determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020.

L'ammontare definito nel Bilancio di Previsione relativo all'anno 2020, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 281 del 05/12/2019, per la spesa prevista dei buoni pasto è stato pari a € 911.500,00.

Di contro, la spesa rilevata per i buoni pasto attribuiti nel periodo di riferimento è stata pari ad € 374.052,74, calcolata moltiplicando il numero totale dei ticket attribuiti ai dipendenti (determinati in 64.116) per il costo unitario medio sostenuto dall'Ente in riferimento agli acquisti effettuati nel biennio 2019/2020 nell'ambito della Convenzione Consip 8 (pari ad € 5,834 comprensivo di IVA). Pertanto, seguendo la regola contabile definita dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze precedentemente citata, è stato possibile determinare un risparmio pari ad €

 *70C pub lu. lu.*

*su* 



537.447,26, il quale è stato certificato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 13 giugno 2024 con verbale n. 42.

Come specificato dal citato art. 1, comma 870, della Legge di Bilancio 2020 n. 178, tali somme sono utilizzate al fine di aumentare i fondi per il trattamento accessorio relativi al 2021, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. A tal fine l'intero importo relativo al risparmio dei buoni pasto non erogati nell'anno 2020 è suddiviso in proporzione ai dipendenti in servizio al 31/12/2021: una quota attribuita per il trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III, pari a € 339.252,42, e una quota attribuita per il trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII, pari a € 198.194,84.

### Art. 3

#### *Destinazione delle risorse di cui al precedente art. 2*

Relativamente al personale Ricercatore e Tecnologo appartenente ai livelli I-III, le risorse individuate al precedente art. 2, pari a € 339.252,42, sono destinate ai trattamenti economici accessori, attraverso il finanziamento dell'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL 05/03/1998 - II biennio per l'anno 2021 con le modalità già previste dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente "Fondi per il trattamento accessorio del personale I-III livello dell'INGV - anni 2019-2021" sottoscritto in data 06/02/2024 e certificato con nota congiunta dal Dipartimento della funzione pubblica con nota DFP-0064248 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota MEF-RGS n. 241561 in data 13/10/2023. Pertanto, viene riconosciuto al personale I - III livello un importo aggiuntivo della IOS, secondo il livello di appartenenza al 31 dicembre 2021, così come descritto nella seguente tabella:

| LIVELLO | MENSILITA' DA EROGARE NEL 2021 | IMPORTO MENSILE MASSIMO EROGABILE AD INTEGRAZIONE IOS | TOTALE       |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| I       | 446                            | € 46,00                                               | € 20.516,00  |
| II      | 1.639                          | € 46,00                                               | € 75.394,00  |
| III     | 5.181                          | € 46,00                                               | € 238.326,00 |

L'importo mensile massimo erogabile è determinato mediante il rapporto tra il totale delle risorse individuate al precedente art. 2 e il numero complessivo di mensilità liquidate nell'anno considerato, arrotondato all'unità inferiore.

*[Handwritten signatures in blue ink]*



Tale indennità è riconosciuta per espletamento di prestazioni lavorative connesse ad attività specifiche e aggiuntive rispetto a quelle normalmente ascrivibili al profilo di ricercatore e tecnologo, a fronte di connessa asseverazione del Direttore responsabile della unità organizzativa ove è incardinato il dipendente.

Diversamente, la quota delle somme relative al risparmio dei buoni pasto non erogati al 2020 prevista per il personale tecnico-amministrativo, pari a € 198.194,84, viene destinata al fondo correlato alla produttività di cui all'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL 1994-1997 primo biennio, relativo all'anno 2021. Tali somme saranno erogate a valle del ciclo della performance, nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e di quanto disposto nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente "fondo per il trattamento accessorio del personale appartenente al IV-VIII livello dell'INGV - anni 2019-2021" sottoscritto in data 22/02/2024 e certificato con nota congiunta dal Dipartimento della funzione pubblica con nota DFP-005824 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota MEF-RGS n. 21816 in data 23/01/2024.

Roma, 20/11/2024

Per l'INGV

**Il Presidente**

Prof. Carlo DOGLIONI

Per le OO.SS.

**CISL FSUR**

**Il Direttore Generale f.f.**

Dott.ssa Simona MENNELLA

**FLC CGIL**



FGU-ANPRI

ANIEF

SNALS CONFSAL